

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela agravada, verifico que, embora a agravante foque sua tese na "necessidade de suspensão" e na "ausência de culpa pela prescrição", ela ataca indiretamente a premissa da condenação ao questionar a própria validade da extinção da execução que gerou a perda de objeto. Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, **rejeito a preliminar.**

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais **que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática que extinguiu os embargos por perda de objeto e imputou a sucumbência à exequente deve ser reformada.

Transcrevo excerto da monocrática ora vergastada:

(...) A extinção dos embargos à execução deve ser mantida, mas sob fundamentação distinta, em vista a falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida impositiva.

Isso porque os embargos possuem natureza incidental e seguem a sorte da execução.

Assim, extinta a execução, por consequência lógica, perde-se o objeto dos embargos, haja vista a inexistência de substrato fático-jurídico.

Também, não há mais interesse (necessidade e utilidade) da parte

embargada/apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMG:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA DO OBJETO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA POR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Prolatada decisão em outro feito pondo no fim à ação executiva pela ocorrência de prescrição, a qual transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.566464-2/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da sumula em 24/08/2021)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARTIGO 674 DO CPC - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, VI, DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Constituem os Embargos de Terceiro ação autônoma e incidente, de procedimento especial e natureza possessória, admissível sempre que o terceiro sofrer turbacão ou esbulho na posse de seus bens por ato de constricção judicial, que constitui pressuposto essencial e indispensável para seu ajuizamento. Diante da perda do objeto da ação, a extinção deverá ocorrer com arrimo no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse de agir. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Considerando que a parte embargada foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da sumula em 28/05/2021)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85 do Código Processo Civil.

Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Na espécie, trata-se ação de embargos com a finalidade de extinguir a execução nº 0008943-43.2009.8.14.0028 (autos apensos) ajuizada pelo apelado em face do apelante.

Assim, dúvida não há de que o apelado/exequente deu causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

No tema o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos Embargos de Terceiro. Mostra-se viável a fixação da verba honorária quando configurada pretensão resistida em embargos de terceiro, ou seja, quando a ação for contestada pelo credor embargado. Recurso especial provido". (REsp nº 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19.03.2007 p. 306 - grifo nosso) (...) – destaques acrescentados.

Dessa feita, a monocrática guerreada concluiu que: a) extinta a execução, por consequência lógica, perde-se o objeto dos embargos, haja vista a inexistência de substrato fático-jurídico; e b) não há mais interesse (necessidade e utilidade) da parte embargada/apelante.

Da Perda de Objeto e Desnecessidade de Suspensão

A agravante pugna pela suspensão deste feito até o trânsito em julgado da execução principal. Sem razão, contudo.

É de conhecimento deste juízo que a execução principal foi extinta em razão da prescrição intercorrente, tendo sido constatado que a citação da executada só ocorreu **11**

(onze) anos após o ajuizamento, sem que a exequente tivesse promovido as diligências necessárias para a interrupção do prazo prescricional.

O fato de penderem Embargos de Declaração naqueles autos não obsta o julgamento destes embargos. Os Embargos de Declaração, via de regra, não possuem efeito suspensivo *ope legis* (art. 1.026, *caput*, CPC). Ademais, a natureza incidental dos embargos à execução faz com que sua sorte esteja atrelada à da execução. Se o título executivo não mais subsiste em juízo por força de sentença/acórdão de extinção, os embargos perdem sua razão de ser.

A pendência de Recurso Especial nos autos da Execução (cfe. denotado após consulta ao sistema PJe) também não impediria a extinção destes Embargos.

Conforme dispõem os artigos 995, *caput*, e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, os recursos extraordinários (Especial e Extraordinário) **não possuem efeito suspensivo automático**. Para que a eficácia da decisão recorrida fosse obstada, a Agravante deveria ter obtido tutela de urgência junto ao órgão *ad quem*, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, para o estágio atual do procedimento, a Ação de Execução **está extinta**. Sendo os Embargos uma ação incidental defensiva, sua existência pressupõe uma execução ativa. Se a execução foi retirada do mundo jurídico por sentença/acórdão vigente, o interesse processual nos Embargos desaparece por perda de objeto.

Do Princípio da Causalidade e Honorários Sucumbenciais

Este é o ponto nodal. A agravante insurge-se contra a condenação em honorários. No entanto, o ordenamento jurídico pátrio adota, além do princípio da sucumbência, o **Princípio da Causalidade**.

Segundo tal princípio, as custas e honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração da lide. No caso em tela, a agravante ajuizou uma execução em 2009 e permitiu que o processo ficasse paralisado por mais de uma década antes de efetivar a citação. Ao ser citada após 11 anos, a executada (agravada) viu-se obrigada a contratar advogados e opor Embargos à Execução para defender seu patrimônio e arguir, justamente, a prescrição que restou configurada.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica ao entender que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

(TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Assim, dúvida não há de que a exequente deu causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

No tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos Embargos de Terceiro. Mostra-se viável a fixação da verba honorária quando configurada pretensão resistida em embargos de terceiro, ou seja, quando a ação for contestada pelo credor embargado. Recurso especial provido.

(REsp nº 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19.03.2007 p. 306)

Ainda que a extinção dos embargos ocorra por perda de objeto (fato processual), a causa da existência desta ação foi a insistência da agravante em uma execução que se revelou natimorta. Portanto, correta a condenação da exequente ao pagamento de honorários.

Da Inércia e Prescrição Intercorrente (IAC 1/STJ)

A agravante tenta rediscutir o mérito da prescrição intercorrente, alegando culpa do Judiciário. **Contudo**, o IAC nº 1 do STJ e a Súmula 150 do STF são claros: a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de títulos de crédito (duplicatas/triplicatas), o prazo é trienal (Art. 206, §3º, VIII, CC).

A demora de 11 anos não pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo judiciário quando a parte exequente não demonstra ter envidado todos os esforços necessários para localizar o devedor ou promover a citação tempestiva. A citação é ônus do

autor (Art. 240, §2º, CPC). Se a citação não ocorre por inércia imputável ao credor, não há interrupção do prazo prescricional, retroagindo o efeito à data da propositura apenas se o autor cumprir seus ônus.

Com isso, a decisão monocrática combatida não padece de qualquer vício. A aplicação do Direito foi feita de forma escoreita, harmonizando a jurisprudência do STJ com a realidade dos autos. A agravante não trouxe nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento de que a perda de objeto dos embargos, decorrente da extinção da execução por culpa da exequente, impõe a esta o ônus sucumbencial.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante **NÃO** trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não vislumbrar intuito manifestamente protelatório, mas apenas o exercício regular do direito de recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO do presente AGRAVO INTERNO e NEGÓ-LHE PROVIMENTO**, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora